

遺棄の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい。

1. 遺棄罪（刑法第217条）の成立には、生命に対する危険の発生が必要である。
2. 妊婦の依頼を受け、母体保護法上、許されない堕胎を行った産婦人科医師が、それにより出生した未熟児について、医療設備の整った病院に搬送することが容易であり、同病院の医療を受けさせれば、同児が短期間に死亡することはなく、むしろ生育する可能性がある場合において、そのことを認識しながら、生存に必要な保護を行わず同児を死亡させたときは、同医師に、保護責任者遺棄等致死罪（刑法第219条、第218条）が成立し得る。
3. 保護責任者遺棄等罪（刑法第218条）にいう「老年者、幼年者、身体障害者又は病者」は、例示列举であり、同罪の客体はそれらの者に限られず、扶助を必要とする者であれば足りる。
4. 保護責任者遺棄等致傷罪（刑法第219条、第218条）には、傷害結果に故意がある場合は含まれない。
5. 保護責任者遺棄等罪（刑法第218条）における遺棄には、置き去りは含まれない。

No229	遺棄罪	正答率
R2-4	正 解 2、4 (順不同)	34%

1 誤っている

遺棄罪 (217 条) について、大判大 4.5.21 は、生命及び身体に対する (抽象的) 危険犯であるとしている。その理由として、判例は、遺棄罪が傷害罪・過失傷害罪の規定の後に置かれていること、遺棄罪の結果的加重犯である遺棄等致死傷罪 (219 条) は傷害の結果が生じた場合においても成立するということを挙げている。

2 正しい

最決昭 63.1.19 (百選Ⅱ 8 事件) は、業務上墮胎罪に併せて、保護責任者遺棄致死罪が成立するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、人工的に排出された胎児であっても、母体外において生命の保続可能性があれば、「人」としての保護に値するということなどを挙げている。したがって、本記述の場合、医師に、保護責任者遺棄等致死罪 (219 条、218 条) が成立し得る。

3 誤っている ★

単純遺棄罪 (217 条) の客体は、「老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者」とされているのに対し、保護責任者遺棄罪 (218 条) の客体は「老年者、幼年者、身体障害者又は病者」とされているが、両者の意味は同一であり、後者についても「扶助を必要とする」との限定があると解されている。そして、「扶助を必要とする」状態の原因は、「老年者、幼年者、身体障害者又は病者」に限られると解される (限定列举) から、道に迷った者、危難に遭遇した者、手足を縛られて行動できない者などは、たとえ他人の扶助を必要としていても、本罪の客体には含まれない。

4 正しい

219 条は、「前 2 条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」と規定している。遺棄等致死傷罪は、単純遺棄罪及び保護責任者遺棄罪・不保護罪の結果的加重犯である (行為者に遺棄の時点で傷害または殺人の故意があったときは、本罪ではなく、傷害罪または殺人罪が成立する。)。したがって、保護責任者遺棄等致死傷罪には、傷害結果に故意がある場合は含まれない。

5 誤っている

最判昭 34.7.24 は、「刑法 218 条にいう遺棄には単なる置去りをも包含すと解すべく、本件の如く、自動車の操縦者が過失に因り通行人に前示のような歩行不能の重傷を負わしめながら道路交通取締法、同法施行令に定める救護その他必要な措置を講ずることなく、被害者を自動車に乗せて事故現場を離れ、折柄降雪中の薄暗い車道上まで運び、医者を呼んで来てやる旨申欺いて被害者を自動車から下ろし、同人を同所に放置したまま自動車の操縦を継続して同所を立去つたときは、正に『病者ヲ遺棄シタルトキ』に該当する」としている。

以上により、正しい記述は 2 と 4 であり、したがって、正解は肢 2 と肢 4 (順不同) となる。